

تصحيح اختبار الثلاثي الأول في مادة التربية المدنية

متوسطة بن قيراط أحمد - هليوبوليس | المستوى: 4 متوسط | التاريخ: 2021-03-02

الوضعية الأولى: تسوية الخلافات، الطرق الودية والقانونية، والأهمية

1. شرح المصطلحات:

الخلافات: نزاعات واصطدام في المصالح أو وجهات النظر بين الأفراد أو الجماعات.

الطرق الودية: أساليب سلمية لحل النزاعات خارج المحاكم (كالصلح والوساطة).

الطريقة القانونية: اللجوء إلى القضاء والمحاكم للفصل بين المتقاضين وفق التشريعات.

2. الطرق الودية: تتمثل في الصلح، الوساطة، والتفاوض المباشر بمساعدة طرف ثالث محايد.

3. الطريقة القانونية ومتى نلجأ إليها: تتمثل في اللجوء إلى القضاء (المحاكم). ونلجأ إليها عند تعذر الحلول الودية واستحالة التوافق بين الأطراف المتنازعة.

4. أهمية حل النزاعات بطرق ودية (نقطتان):

نشر المحبة، الألفة، وتعزيز أواصر التضامن الاجتماعي.

توفير الوقت والجهد وتقليل العبء على المحاكم.

الوضعية الثانية: الأحزاب السياسية والنقابة

1. التعريفات:

- الأحزاب السياسية: تنظيمات معتمدة تضم مواطنين يتقاسمون نفس الأفكار والمبادئ للوصول إلى السلطة وتسيير الشأن العام.
- النقابة: تنظيم عمالي يهدف إلى الدفاع عن الحقوق المادية والمعنوية والمصالح المهنية للعمال.

2. الفرق بين الحزب والنقابة من خلال المفهوم:

- الحزب: ذو طابع سياسي يسعى للوصول إلى السلطة والمشاركة في الانتخابات وإدارة الشؤون السياسية للدولة.
- نقابة: ذات طابع مهني واجتماعي تقتصر غايتها على حماية حقوق العمال وتحسين ظروف عملهم المعيشية دون السعي للسلطة.

الوضعية الثالثة: شروط المحاكمة العادلة

- قرينة البراءة (المتهم بريء حتى إدانته).
- علانية الجلسات وضمان شفافية التقاضي.
- حق الدفاع والاستعانة بمحامٍ.
- استقلالية القضاء وحياد القضاة وعدم الخضوع سوى لسلطة القانون.
- حق الطعن في الأحكام القضائية (استئناف ونقض).

الوضعية الإدماجية: فقرة حول دور القضاء واستقلالته في دولة القانون

يُعد القضاء الركيزة الأساسية لإرساء دعائم دولة القانون، فهو الوظيفة الحيوية التي تحمي المجتمع وتضمن حقوق الأفراد وحياتهم طبقاً للدستور والتشريعات المعمول بها. واستناداً إلى السندات المقترحة، فإن استقلالية القضاء تُعد القاعدة الجوهرية لعمل السلطة القضائية، حيث يكون القاضي مستقلاً في أحكامه ولا يخضع لأي ضغوط أو تدخلات من السلطات الأخرى، مما يضمن تحقيق العدل والمساواة بين المواطنين. إن تكريس هذه الاستقلالية وحياد الجهاز القضائي هما الضمان الأساسي لحفظ النظام العام، وحماية الحق العام والخاص، وبسط السلم والاستقرار في المجتمع، مما يعزز ثقة المواطن في عدالة وطنه ويصون كرامته الإنسانية.

ملاحظة منهجية: يراعى التسلسل المنطقي، دقة المصطلحات القانونية، سلامة اللغة، والالتزام بحجم الفقرة والمطلوب.